

1538420-15.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela Pazzeto Meneghine Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... vê, a declaração da vítima, que narra o roubo em todas as suas circunstâncias, e aponta o réu, em solo policial e em juízo, sem sombras de dúvidas, como sendo o autor do delito, atrelada ao conjunto probatório carreado aos autos, mostram-se suficientes para a condenação do acusado pelo crime de roubo majorado do aparelho celular pertencente a Marcio Andrade De ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: sp11cr@tjsp.jus.br

1538420-15.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1538420-15.2021.8.26.0050 - 2021/001549

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS DE ALMEIDA ISAIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Pazzeto Meneghine Conceição.

Vistos,

MATEUS DE ALMEIDA ISAIAS, por infração ao artigo 157, §2º, inciso VII, artigo 154-A, "caput" (redação anterior a Lei 14.155 de 2.021) e artigo 155, §4º, inciso III (redação anterior a Lei 14.155 de 2.021), todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, porque, no dia 25 de maio de 2021, por volta das 11h30min, à Rua Boiçununga, nº 68, São João Clímaco, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, o aparelho celular Asus/ IMEI: 357911080923243, de propriedade da vítima Marcio Andrade De Almeida.

Consta ainda, dos autos do incluso inquérito policial instaurado mediante portaria que, no dia 25 de maio de 2021, por volta das 11h52min, em local incerto, mas nesta cidade e comarca, o réu invadiu dispositivo informático da vítima Marcio Andrade De Almeida, mediante violação indevida de mecanismo de segurança, sem autorização, obtendo informações, para obtenção de vantagem ilícita.

Consta ainda, dos autos do incluso inquérito policial instaurado mediante portaria

que, no dia 25 de maio de 2021, por volta das 11h52min, por meio da conta corrente nº 426058445 - PicPay Serviços S/A e da aquisição do aparelho Moto G7 Plus, o réu, subtraiu, para si, mediante fraude, o valor de R\$ 3.709,35, pertencente a vítima Marcio Andrade De Almeida.

A denúncia foi recebida em 16/12/2021 (fls. 53/55).

Citado (fls. 114), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 99/101).

Foi deferida a gratuidade de justiça ao réu, mantido o recebimento da denúncia e foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 119/121).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e testemunhas de acusação e defesa e, ao final o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, a imposição de regime menos severo, e o direito de apelar em liberdade.

É O RELATÓRIO FUNDAMENTO E DECIDO

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência nº 915927/2021 (fls. 03/04), documentos (fls. 07/13), auto de reconhecimento (fls. 14), e pela prova oral constante nos autos.

A autoria também é certa.

Segundo consta na denúncia, na data e no local dos fatos descritos no primeiro parágrafo, por volta de 11h30min, o denunciado em uma bicicleta com uma faca, abordou a vítima que caminha a pé. Ato contínuo ordenou a entrega do aparelho celular dela, o que foi obedecido e em seguida evadiu.

Por volta de 11h52min, ou seja, cerca de 22 minutos após o roubo, o denunciado em poder do aparelho telefônico, invadiu os aplicativos bancários da vítima mediante violação indevida de mecanismo de segurança, sem autorização, obtendo informações e subtraiu mediante fraude os valores da conta dela. Para tanto, realizou dois PIXs nos valores de R\$10,00 e R\$ 1.400,00 da conta da vítima, para a sua conta bancária mantida junto ao Picpay Serviços S/A, CONTA Nº426058445, conforme documentos de fls.07/09.

Também, por volta do 12h53min, após invadir o aplicativo do "Mercado Pago" instalado no celular da vítima, o indiciado comprou, o aparelho celular MOTO G7 PLUS no valor de R\$ 2.299,35 (fls. 10). No resumo da compra fraudulenta, constou o comprador BARBEARIA L.D. P atrelada ao CPF: 503005858-37 (o qual pertence a MATEUS, consoante comprova extrato de seu registro civil aposto às fls. 18) e ao número de telefone: 11-96725-7261 a fls. 07).

Acontece que a vítima foi informada de todas as transações fraudulentas realizadas e em pesquisas mantidas na internet, constatou que o número de telefone estava atrelado a um perfil mantido na rede social Facebook chamado de "Lokos da Prainha BARBEARIA L.D.P" vinculado ao perfil do denunciado, conforme fls.12/13. Ainda adicionou o número de telefone: 11-967257261 em seu aplicativo whatsapp e, na descrição do contato, aparecia o nome da barbearia LDP acrescida do email:mateusalmeida872@yahoo.com.br.

Assim, diante das informações reunidas, a vítima registrou os fatos na Distrital, ocasião em que reconheceu fotograficamente com 100% de certeza o indiciado como o autor do roubo sofrido, conforme fls.14. Além do aparelho subtraído a vítima sofreu prejuízo no valor de R\$ 3.709,35.

Em sede policial, o réu Mateus de Almeida Isaias negou a prática delitiva, afirmando que estava trabalhando como barbeiro no dia dos fatos e que, embora possuía algumas contas correntes ativas, elas não possuem saldo (fls. 20).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o réu voltou a negar os fatos que lhe são atribuídos. Disse ter emprestado seu celular para "Robertinho", pois ele pretendia receber um valor e depois comprar um celular, tudo por meio de seu aparelho. Na ocasião não viu qualquer maldade e resolveu emprestá-lo. Disse que "Robertinho" mora em uma viela ao lado de sua casa, mas em momento algum o procurou a fim de tirar satisfação sobre o ocorrido. No momento em que "Robertinho" fazia a operação estava cortando o cabelo de um cliente, pois possuiu uma barbearia. Declarou que a vítima começou a mandar várias mensagens por meio de um Facebook fake, lhe acusando de algo que não fez. Deu seus dados e endereço e falou para que ela viesse conversar. Também se disponibilizou a ir à delegacia. Não chegou a mencionar o nome de "Robertinho" para a vítima. Não chegou a afirmar para a vítima que não ia ficar no prejuízo. Tinha a barbearia a quatro anos e fica do lado de sua casa. Por fim, pelo que se recorda, na delegacia foi dito que tinha direito ao silêncio.

No entanto, a versão do acusado não é verossímil e se encontra isolada quando comparada aos demais elementos de prova colhidos durante a instrução, notadamente a declaração da vítima e testemunha e ainda à prova material constante nos autos.

Segundo declarou a vítima Márcio Andrade de Almeida, que reconheceu o réu em solo policial (fls. 14) e em juízo, bem como a tatuagem que o réu possui em seu braço direito, no dia dos fatos estava retornando do açougue, andando pela calçada, quando o réu o abordou de bicicleta e, com o uso de uma faca, exigiu que entregasse seu celular, o que foi feito. Em seguida, o réu seguiu andando com sua bicicleta e sumiu. Voltou para casa e enquanto sua esposa fazia o BO, realizava o cancelamento dos cartões bancários. Disse que o réu não usava máscara, mas apenas um boné. Quando estava em sua casa, começou a receber notificações de realização bancária pelo PIX, no valor de R\$ 10,00 e 1.400,00 e depois, uma simulação de venda pelo Mercado Livre com o uso de seu cartão de crédito, no valor de R\$ 2.300,00, operação esta que conseguiu cancelar. Já com relação ao PIX, por ser imediato, sofreu um prejuízo de R\$ 1.410,00, mais o celular subtraído. Posteriormente, por meio do extrato do Mercado Pago conseguiu os dados do réu, vindo a procurá-lo nas redes sociais, quando então achou uma empresa em seu nome. Tratava-se de uma barbearia em que se utilizava do mesmo número telefônico do réu. Também havia diversas fotos do réu em sua rede social, vindo a reconhecê-lo. Com os dados em mãos, se dirigiu ao 95º DP e entregou ao delegado para auxiliar nas investigações. Assim, que obteve seus dados, chegou a falar com o acusado por telefone, ocasião em que ele afirmou que não ia ficar no prejuízo e que já havia vendido seu celular, razão pela qual concluiu que era ele mesmo o furtador. Somente não foi antes para a delegacia, pois ainda não estava com todos os dados em mãos e estava tentando recuperar seu celular junto ao réu. Recordou-se ainda, que o furtador possuía uma tatuagem no braço direito, de um santo, algo do tipo. Esclarece que nas conversas mantidas com o réu, ele chegou a lhe fornecer seu endereço. Por fim, disse que não conhecia o réu anteriormente.

Frisa-se que a palavra da vítima é preciosa para identificar o autor do roubo. Isso porque, como geralmente acontece, os delitos contra o patrimônio são cometidos na clandestinidade e somente a pessoa que sofreu a ação delituosa é quem pode esclarecer com segurança como o fato realmente ocorreu e apontar quem dele participou.

Sobre a preponderância da palavra da vítima:

Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios. (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Os dizeres da vítima, ademais, estão corroborados pelo depoimento da Delegada de Polícia que presidiu o inquérito policial.

A testemunha Fabiana Rossi Valia, delegada de polícia, relatou que o boletim de ocorrência foi lavrado por meio de delegacia eletrônica, sendo instaurado o inquérito policial. A vítima foi intimada para trazer os comprovantes e foi possível verificar que o roubador, logo após o crime, violou o sistema de segurança do celular que, por ser um Motorola, é mais simples de ser invadido do que outras marcas. Assim, foi efetuado PIX em favor do próprio investigado. Também foi possível verificar compra realizada por meio do Mercado Pago, onde uma barbearia constava como compradora. Após ser intimado, o réu compareceu espontaneamente na delegacia, ocasião em que lhe foi informado sobre seus direitos constitucionais, lhe sendo franqueado telefone para contatar um advogado. Declarou que o réu estava seguro, tendo comparecido de forma voluntária, após lhe assegurar sobre a inexistência de mandado de prisão em seu desfavor. Ao ser indagado, o réu não apresentou qualquer justificativa pelo fato de sua conta estar atrelada a tal Pix, apenas mencionando que seu celular foi extraviado. Na ocasião e, com sua permissão, foi tirada uma foto do réu e, depois de exibida para a vítima, esta o reconheceu como sendo o roubador, inclusive, a tatuagem que possuía. Não foi encontrada nenhuma bicicleta em poder do réu. A vítima levou diversos documentos das transações bancárias e dados pessoais do réu para instruir o IP.

Por sua vez, a testemunha de defesa Anatalia Barreto de Matos nada soube relatar sobre os fatos, apenas vindo a discorrer sobre a boa conduta do réu.

Destarte, como se vê, a declaração da vítima, que narra o roubo em todas as suas circunstâncias, e aponta o réu, em solo policial e em juízo, sem sombras de dúvidas, como sendo o autor do delito, atrelada ao conjunto probatório carreado aos autos, mostram-se suficientes para a condenação do acusado pelo crime de roubo majorado do aparelho celular pertencente a Marcio Andrade De Almeida.

Segundo o relato da vítima, estava caminhando pela via pública, quando foi abordada pelo réu que, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, anunciou o assalto e exigiu que lhe entregasse seu aparelho celular que havia acabado de retirar do bolso.

Cabe ressaltar que, em contraposição com a palavra do réu, o que a vítima relata, sob o crivo do contraditório, prevalece. Não se verifica qualquer interesse do ofendido em incriminar inocente, até porque ambas as partes afirmaram em seus depoimentos que não se conheciam anteriormente.

Logo, está configurada também a causa de aumento de pena prevista no inciso VII do §2º do art. 157 do CP (emprego de arma branca).

Portanto, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas sobre a prática do crime de roubo majorado pelo réu, eis que, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de uma faca, subtraiu bem pertencente à vítima, consistente em seu aparelho celular.

Também, diante da prova oral colhida em juízo, corroborada pela prova material

angariada aos autos na fase inquisitiva, restou demonstrado a prática dos delitos previstos no art. 154-A e art. 155, §4º, II do Código Penal (redação anterior a Lei 14.155/21), eis que o réu invadiu dispositivo informático da vítima, mediante violação indevida de mecanismo de segurança, sem autorização, obtendo informações, para obtenção de vantagem ilícita e, posteriormente, por meio da conta corrente nº 426058445 – PicPay Serviços S/A e da aquisição do aparelho Moto G7 Plus, subtraiu, para si, mediante fraude, o valor de R\$ 3.709,35.

Os documentos de fls. 08/09 são aptos a demonstrar a realização de duas transações, via PIX, no dia dos fatos e logo após o roubo do aparelho celular, de valores para conta de titularidade do réu, sendo uma de R\$10,00 e outra de R\$1.400,00. O réu, por sua vez, não soube justificar de forma firme e convincente o recebimento de tais valores em sua conta.

Da mesma forma, os documentos de fls. 10/13 demonstram a compra de um aparelho celular, através do aplicativo Mercado Livre instalado no celular da vítima, a qual constou como comprador BARBEARIA L.D. P, atrelada ao CPF: 503005858-37, que pertence ao réu, e ao número de telefone 11-96725-7261, o qual, também, conforme pesquisas realizadas, pertence ao réu.

Também, o réu não deu explicações convincentes acerca de tais fatos. A versão por ele apresentada em Juízo, de que havia emprestado seu aparelho para “Robertinho”, não se coaduna com a realidade.

Com efeito, tal fato sequer foi mencionado pelo réu nas investigações, que deixou de declinar ainda, a qualificação ou endereço de tal pessoa, muito embora ela residisse próximo a sua casa.

Da mesma forma, em momento algum, nem mesmo com o fim de se defender, declinou o nome de “Robertinho” como suposto fraudador, deixando de menciona-lo até mesmo para a vítima.

Portanto, neste contexto e diante da prova acusatória, coesa e harmônica, ficou devidamente comprovado que o réu praticou os delitos de invasão de dispositivo informático e furto qualificado mediante fraude.

Muito embora conste da denúncia a capitulação do delito de furto pelo inciso III, por obvio a existência de erro material na peça acusatória, eis que consta da descrição o emprego de fraude.

Assim, tendo em vista que o réu se defende dos fatos e não da capitulação dado, necessário que se faça tal retificação.

No mais, deve ser reconhecido o concurso material entre os delitos atribuídos ao réu, eis que, mediante mais de uma ação, praticou três crimes, cada qual com objetividade jurídica distinta.

Destarte, assentes estão a materialidade e a autoria delitiva, e sua conduta subsume-se, in totum, ao crime tipificado no artigo 157, §2º, VII; art. 154-A, caput (redação anterior à lei 14.155/21); e art. 155, §4º, II, todos do Código Penal e na forma do artigo 69 do Código Penal.

Passo a dosar a pena do réu.

Quanto ao delito previsto no art. 157, §2º, VII do CP:

Na primeira fase da dosimetria penal, atento aos critérios do art. 59, do CP, observo que os motivos, circunstâncias e consequências deste crime não o

diferenciam de outros da mesma espécie praticados em situações semelhantes. Outrossim, observo que o acusado é primário e não possui maus antecedentes (fls. 52). Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, resultando em quatro anos de reclusão e a solver dez dias-multa.

Na segunda fase, não existindo circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena base fixada.

Na terceira fase, necessário reconhecer a presença da causa de aumento, concernente ao emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP). Em assim sendo, exaspero a reprimenda do réu em um terço, chegando ao patamar de cinco anos e quatro meses e a solver treze dias multa, a qual torno definitiva.

No que tange ao delito do art. 154-A, caput, CP (redação anterior à lei 14.155/21):

Na primeira fase da dosimetria penal, atento aos critérios do art. 59, do CP, observo que os motivos, circunstâncias e consequências deste crime não o diferenciam de outros da mesma espécie praticados em situações semelhantes. Outrossim, observo que o acusado é primário e não possui maus antecedentes (fls. 52). Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, resultando em três meses de detenção e a solver dez dias-multa.

Não havendo circunstâncias agravantes e atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a pena base fixada.

Quanto ao delito previsto no art. 155, §4º, II, do CP:

Com fundamento no art. 59 do CP, quanto à culpabilidade, compreendida como o grau de censurabilidade da conduta, entendo que foi aquela inerente ao crime de furto qualificado, não tendo como ser sopesada negativamente para fins de aumento da pena. Os motivos e consequências deste crime não o diferenciam de outros da mesma espécie, praticados em situações semelhantes. Outrossim, observo que o acusado é primário e não possui maus antecedentes (fls. 52). Desta forma, fixo a pena-base no mínimo legal, em dois anos de reclusão e a solver dez dias-multa.

Não havendo circunstâncias agravantes e atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a pena base fixada.

Os crimes aconteceram em concurso material, pois cada qual tem objetividade jurídica distinta, devendo as penas serem somadas, chegando ao resultado final de sete anos, quatro meses de reclusão e três meses de detenção e a solver trinta e três dias-multa, a qual torno definitiva diante da inexistência de outras modificadoras aplicáveis. Sendo o caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executar-se-á primeiro aquela (art. 681, CPP).

O réu iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, mais apropriado, diante das circunstâncias do crime, cometido mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca e à luz do dia. Trata-se de crime violento, perpetrado com grave ameaça à pessoa, cuja ação parece revelar personalidade desajustada, voltada ao ganho patrimonial em desrespeito à integridade física e psicológica do cidadão de bem. O crime em questão traz desassossego à sociedade, autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena corporal, e conceder-lhes regime mais brando seria decidir contra os anseios da coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave ameaça ou violência contra as pessoas (CP, art. 33, § 3º).

O crime cometido e o montante da pena não permitem quaisquer substituições ou favores legais.

Inexistindo informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no padrão unitário, segundo o salário-mínimo vigente na data dos fatos, computando-se correção monetária, a partir de então, pelos índices de atualização da tabela prática editada pelo e. TJSP.

Danos materiais.

Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, fixo o valor de R\$ 1.410,00 como valor mínimo para reparação dos danos causados pelos acusados à vítima, correspondente ao valor transações via PIX, reajustado desde o desembolso, de acordo com a Tabela Prática de Correção Monetária do TJ, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação. Anoto que a compra de aparelho celular (fls. 08/10) foi cancelada a tempo pela vítima.

Quanto ao aparelho celular subtraído, não há comprovação nos autos acerca do seu valor, razão pela qual não há que se falar em condenação nesse ponto.

Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar MATEUS DE ALMEIDA ISAIAS, RG: 59616148, filho de Franciso Isaias e Rita de Cassia Correia de Almeida, às penas de sete anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, e a três meses de detenção, este em regime aberto, e a solver trinta e três dias-multa, no padrão unitário, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, VII; art. 154-A, caput (redação anterior a Lei 14.155/21); e art. 155, §4º, II, todos do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal.

Outrossim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido indenizatório para condenar o réu ao pagamento de R\$ 1.410,00, reajustado desde o desembolso, de acordo com a Tabela Prática de Correção Monetária do TJ, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação.

Tendo em vista a ausência de modificação dos fatos que autorizaram o decreto de prisão preventiva do réu, deve ser mantida a custódia cautelar, em face da presença do periculum libertatis, consubstanciada na garantia da ordem pública (CPP, art. 312), evidenciada na gravidade concreta da conduta e no alto grau de probabilidade de reiteração criminosa.

Nesse sentido, vem decidindo o c. STJ que a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal.

Inviável a aplicação do art. 387, §2º, do CPP, por falta de informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do acusado, mas também os requisitos subjetivos indispensáveis à estipulação de regime diverso do ora imposto, cabendo ao réu pleitear o benefício junto à Vara de Execução Criminal Competente.

Recomendo o réu na prisão em que se encontra recolhido.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Informe-se o julgamento à vítima (CPP, art. 201, § 2º).

Condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03, verbas cuja execução suspendo em razão da gratuidade de justiça concedida ao réu (CPC, art. 98, §§ 3º e 4º).

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de

Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD; oficie-se ao e. TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da CF; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

P.R.I.

São Paulo 01 de abril de 2022

Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA